

1523690-47.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... - vez que, mediante uma só ação, os réus praticaram três roubos - e incide a continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre estes três delitos e os dois roubos perpetrados acima mencionados (contra as vítimas Silvia e Daniela).

Assim, materialidade e autoria comprovados, a condenação dos réus por 05 crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523690-47.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523690-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266678/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 20561971 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5409/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2266678 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JADDER DE ARAUJO GIRONDO SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

JADDER DE ARAUJO GIRONDO SILVA e VINÍCIUS SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos,

foram denunciados pela Justiça Pública como incursos por uma vez no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (roubo em face de Silvia), por três vezes no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 70 (roubos em face de Lucca, Marcela e Letícia) e por uma vez no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. art.61, I, "h" (roubo em face de Daniela e João), em continuidade delitiva, conforme o art.71, todos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 6h55min, na Rua André Saraiva, na altura do numeral 441, sentido Rua Taborda, Vila Sonia, nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular, anéis, uma carteira da marca Coach, avaliada em R\$500,00, contendo documentos e a quantia de R\$72,00 (cf. auto de exibição e apreensão de fls.38/39), pertencentes à vítima Silvia Yuri Yokoi.

Consta ainda que, na mesma data e por volta do mesmo horário, na Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares, na altura do numeral 249, Morumbi, nesta cidade e Comarca de São Paulo, JADDER DE ARAUJO GIRONDO SILVA e VINÍCIUS SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho celular iPhone 8, preto, da marca Apple, avaliado em R\$3.000,00, pertencente à vítima Lucca Romeo Mafra da Silva (cf. auto de exibição e apreensão de fls.33/34), um aparelho celular iPhone 6, dourado, avaliado em R\$2.000,00, pertencente à vítima Letícia Romeo Mafra da Silva (cf. auto de exibição e apreensão de fls.29/30), e um aparelho celular iPhone 8, rose, avaliado em R\$3.000,00, pertencente à vítima Marcela Romeo da Silva (cf. auto de exibição e apreensão de fls.31/32).

Consta por fim que, na mesma data, por volta das 07h15min, na Av. Prof. Francisco Morato, na altura do numeral 5444, Vila Sonia, nesta cidade e Comarca de São Paulo, JADDER DE ARAUJO GIRONDO SILVA e VINÍCIUS SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra João Batista dos Santos, de 67 anos de idade, e Daniela Ribeiro Baião, um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R\$1.300,00, pertencente a Daniela (cf. auto de exibição e apreensão de fls.26/27).

Segundo se apurou, os denunciados e outros indivíduos não identificados se uniram para a prática do crime de roubo, na modalidade conhecida como "arrastão", e, a bordo de motocicletas, passaram a abordar vítimas que estavam no interior de carros, no trânsito, para subtrair seus bens.

Assim, JADDER, VINÍCIUS e seus comparsas decidiram abordar Silvia enquanto ela conduzia seu automóvel HB20, placas QOQ-8761. Dois dos indivíduos, exibindo uma arma de fogo à ofendida, exigiram que ela lhe entregasse seu aparelho celular e anéis.

Enquanto fornecia esses bens a um deles, o outro abriu a porta traseira de seu veículo e pegou sua carteira, que estava dentro de sua bolsa. Ainda, eles obrigaram Silvia a colocar sua senha no celular para desbloqueá-lo. Após, fugiram com seus bens.

Ainda, os denunciados e os indivíduos não identificados abordaram Letícia e seus filhos Lucca e Marcela quando eles estavam no carro Nissan Grand Livina, placas FQO-6416, aproveitando-se de que Letícia precisou parar em um sinal vermelho. JADDER bateu no vidro do carona, onde estava Marcela, mandando que ela abrisse o vidro.

Assustada, Marcela não conseguiu abri-lo e Lucca, que estava no banco de trás, teve de ajudá-la. Ato contínuo, JADDER exigiu que Letícia e, após, Marcela e ainda,

Lucca, entregassem seus aparelhos celulares. Após, subiu na garupa de uma das motocicletas utilizadas pelos roubadores e fugiu, levando consigo os bens das vítimas.

Por fim, os denunciados e seus comparsas decidiram abordar João e Daniela, também aproveitando-se de que eles haviam parado em um semáforo com seu carro Jeep Renegade, de placas GEN1178.

Assim, JADDER parou a motocicleta que conduzia ao lado do automóvel dos ofendidos e o garupa que estava com ele, apontando um revólver para ambas as vítimas, exigiu seus aparelhos celulares. Nervosa, Daniela forneceu sua bolsa ao indivíduo, porém, ele afirmou que apenas queria o celular. Daniela obedeceu e apenas entregou o aparelho. Após, os roubadores exigiram que os ofendidos fornecessem suas alianças, porém, eles afirmaram não ter alianças consigo, mostrando a eles suas mãos. Assim, os indivíduos continuaram seu percurso na Avenida Francisco Morato, levando o celular de Daniela consigo.

Ocorre que policiais militares foram acionados via COPOM, obtendo a informação de que três motocicletas estavam praticando arrastão pela Avenida Professor Francisco Morato, Rua Taborda e Avenida Guilherme Dumont Villares, motivo pelo qual rumaram para a Rua Taborda, na qual visualizaram uma motocicleta dourada, sem placas, e outra de cor escura.

Os agentes públicos passaram a acompanhar as motos até a rua sem saída Padre Luis Roth. Nesse momento, JADDER e VINÍCIUS, que estavam na garupa das referidas motos, desembarcaram e subiram em um caminhão com caçamba.

Nesse momento VINÍCIUS dispensou a arma de fogo que carregava consigo. Após, ambos pularam um muro, para a Av. Professor Francisco Morato.

Os policiais foram para a referida avenida, na qual foram informados por populares de que eles haviam embarcado em um ônibus, no qual conseguiram capturá-los.

Durante a fuga, os policiais viram JADDER e VINÍCIUS dispensando diversos objetos, conseguindo recuperar diversos deles, notadamente, os aparelhos celulares de Daniela, Lucca, Marcela e Letícia, além da carteira de Silvia, bem como o revólver que foi dispensado por VINÍCIUS.

Presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial, ao serem formalmente interrogados, os denunciados permaneceram em silêncio.

Ainda na Delegacia de Polícia, João, Marcela e Lucca reconheceram JADDER como sendo um dos autores do delito.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 15 de outubro de 2022 (fls. 140/142). Os réus foram citados (fls. 242 e 244). As defesas prévias foram oferecidas (fls. 248/249). O recebimento da denúncia foi ratificado em 17 de dezembro de 2021 (fls. 250/251).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas comuns. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha. Em seguida, os réus foram interrogados. Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 292/296), o que foi reiterado após os novos interrogatórios e nova oitiva de uma testemunha. A Defesa dos acusados requereu a absolvição dos mesmos e, subsidiariamente, a concessão de benefícios (fls. 300/308), o que foi reiterado após os novos interrogatórios e nova oitiva de uma testemunha.

Em virtude de um erro no sistema (ferramenta Microsoft Teams), o depoimento de uma

das vítimas - J.B.S. - não foi gravado, razão pela qual este juízo, ex officio, determinou a reinquirição da mesma e, após, o reinterrogatório dos réus, a fim de se evitar alegações de nulidades (fls. 309/310), designando-se audiência em continuação.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento dos réus no crime a eles imputado.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 12/13), pelo boletim de ocorrência (fls. 27/36 e 87/88), auto de avaliação e exibição e apreensão (fls. 37/45 e 49/52), pelo laudo pericial do local (fls. 218/233) pelo laudo pericial da arma de fogo (fls. 197/203), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls. 46/48), e pela prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para os increpados.

A vítima Silvia Yuri Yokoi, ouvida em solo policial, disse que no dia e hora dos fatos, por volta 6h55min, estava dirigindo o carro HB20 prata, de placas QOQ8761, na Rua André Saraiva, altura do número 441, sentido Rua Taborda, quando um indivíduo no veículo à sua frente parou e começou a dar ré no carro. Em seguida, percebeu, dois indivíduos de cor parda se aproximando de seu veículo. Informou que um deles tinha aproximadamente 1m70cm e era magro, estava em uma motocicleta, o qual, em posse de uma arma de fogo, mandou que a vítima entregasse seu telefone celular e os anéis. A depoente relatou que o roubador a obrigou a colocar a senha no celular. Enquanto a depoente entregava seus objetos, o outro indivíduo abriu a porta traseira do veículo e pegou a carteira da mesma no interior de sua bolsa. A depoente relatou que havia mais de uma motocicleta, mas não soube informar quantas motocicletas eram nem quantos indivíduos estavam no local. Aduziu que realizou o registro de ocorrência de forma eletrônica, sendo o número da ocorrência 1821080/2021. A depoente informou ainda que os roubadores estavam de capacetes, não sendo possível efetuar o reconhecimento (fls. 22).

A vítima Leticia Romeo Mafra da Silva, ouvida na delegacia, declarou que no dia e hora dos fatos estava dirigindo seu carro Nissan Grand Livina, preta, de placas FQ06416, quando parou no semáforo na Av. Dr. Guilherme Dumont Vilarés, altura do numeral 249. Relatou que estava com seus filhos, LUCCA ROMEO MAFRA DA SILVA e MARCELA ROMEO MAFRA DA SILVA no interior do veículo quando escutaram um barulho forte. Olhou no retrovisor e viu um indivíduo, a pé, batendo no vidro de um carro um pouco mais atrás. Relatou que comentou com seus filhos que se tratava de um assalto e logo que olhou para frente, um indivíduo do sexo masculino, magro, a pé, não sabendo dizer se era o mesmo que estava abordando o carro de trás, apareceu no vidro do carona do veículo, em posse de uma arma de fogo, mandando que abrisse o vidro do veículo. Após abrir o vidro, o roubador mandou que a motorista entregasse seu telefone celular, em seguida mandou que a passageira também entregasse seu telefone celular e posteriormente mandou que o passageiro que estava no banco traseiro também entregasse seu telefone celular. Após pegar os três telefones, o indivíduo correu e subiu na garupa de uma motocicleta, se evadindo do local. Informou que policiais militares avisaram a equipe de segurança Embraste, da Escola da Vila, sobre ter apreendido alguns indivíduos com diversos celulares, sendo que a escola a comunicou por e-mail, momento em que se dirigiu à delegacia de polícia. Asseverou não conseguir realizar o reconhecimento do indivíduo, visto que o mesmo estava de capacete (fls. 19).

A vítima Marcela Romeo Mafra da Silva, ouvida na delegacia, disse que no dia e hora

dos fatos estava com sua mãe LETICIA ROMEO MAFRA DA SILVA e com seu irmão LUCCA ROMEO MAFRA DA SILVA no carro Nissan Grand Livina, preto, de placas FQ06416, quando parou no semáforo na Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares, altura do numeral 249. Informou que ouviu um barulho de algo batendo, momento em que olhou para trás e viu três indivíduos, sendo que um deles estava abordando um carro que estava um pouco atrás do carro onde estava, o outro indivíduo estava circulando entre os demais carros e um outro indivíduo veio em direção ao veículo no qual estava. Relatou que um desses indivíduos, o qual se dirigiu até seu veículo, era indivíduo do sexo masculino, magro, estava a pé e em posse de uma arma de fogo, se aproximando do vidro do carona e mandando que o abrisse. Após abrir o vidro, o roubador mandou que sua mãe LETICIA entregasse seu telefone celular, em seguida mandou que a depoente também entregasse seu telefone celular e posteriormente mandou que LUCCA entregasse seu telefone celular. Após pegar os três telefones, o indivíduo correu e subiu na garupa de uma motocicleta, se evadindo do local, adentrando na Av. Professor Francisco Morato. A depoente reconheceu JADDER DE ARAUJO GIRONDO SILVA como sendo, sem sombra de dúvidas, a pessoa que realizou o roubo. Na delegacia, a vítima também reconheceu o revólver apreendido como sendo o revólver usado no momento do roubo (fls. 20).

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Lucca Romeo Mafra da Silva, que reconheceu o réu JADDER na delegacia e a arma usada pelos roubadores no crime (fls. 18).

A vítima João Batista dos Santos, ouvida na delegacia, relatou que no dia e hora dos fatos estava dirigindo seu veículo Jeep Renegade, cor verde escuro, de placas GEN1178, quando parou em um semáforo na Av. Prof. Francisco Morato, 5444 - Vila Sonia. Informou que DANIELA estava no banco carona e que escutou um barulho de alguém batendo no vidro e, quando olhou, percebeu que haviam dois indivíduos pardos, magros em uma motocicleta. Aduziu que quem dirigia a motocicleta tinha bigode "ralo", e que o indivíduo que estava na garupa estava em posse de um revólver prateado e o apontou para o depoente e a outra vítima Daniela, e mandou que entregasse o celular. Relatou que DANIELA entregou sua bolsa ao roubador que dirigia a motocicleta, mas o indivíduo que estava na garupa disse que não queria a bolsa, momento em que devolveram a bolsa de DANIELA e a mesma entregou seu telefone celular. Após esse momento, os roubadores mandaram que as vítimas entregassem as alianças, mas mostraram as mãos e mostraram que não tinham alianças, momento em que os roubadores continuaram o percurso pela avenida Francisco Morato, sentido Vila Sônia. Após o ocorrido, prosseguiu dirigindo o veículo sentido Vila Sônia e viram várias viaturas da Polícia Militar, momento em que parou o veículo para relatar o ocorrido. Após falar com os policiais militares, foram informados de a polícia militar estava prendendo alguns roubadores ali, pedindo que as vítimas aguardassem e posteriormente os acompanhassem até o Distrito Policial (fls. 17).

A vítima Daniela Ribeiro Baião, ouvida na delegacia, relatou que no dia e hora dos fatos estava no banco do carona do veículo Jeep Renegade, cor verde escuro, de placas GEN1178, acompanhada de seu sogro JOÃO BATISTA DOS SANTOS, quando pararam em um semáforo na Av. Prof. Francisco Morato, altura do numeral 5444 - Vila Sonia. Relatou que escutou um barulho de alguém batendo no vidro do seu lado e, quando olhou, percebeu que haviam dois indivíduos pardos, magros em uma motocicleta. Asseverou que o indivíduo que estava na garupa em posse de um revólver, prateado, apontou o revólver para as vítimas, mandando que entregassem o celular. A depoente relatou que estava muito nervosa e entregou sua bolsa ao motorista da motocicleta, mas o indivíduo que estava na garupa falou que não queria a bolsa, mas apenas o celular, momento em que o indivíduo que estava com a bolsa da vítima a devolveu. Após esse momento, entregou seu telefone celular. Em seguida os roubadores mandaram que as vítimas entregassem as alianças, mas mostraram as mãos e mostraram que não tinham alianças, momento em que os roubadores continuaram o percurso pela avenida Francisco Morato, sentido Vila Sônia. Após o ocorrido, prosseguiram sentido Vila Sônia e encontraram várias viaturas da Polícia Militar, parando para relatar o ocorrido. Após falar com os policiais militares, foram informados de a polícia

militar estava prendendo alguns roubadores ali, pedindo que as vítimas aguardassem e posteriormente os acompanhassem até esse Distrito Policial. Relatou que no momento do ato não conseguiu olhar para os roubadores, não conseguindo realizar o ato do reconhecimento (fls. 21).

A testemunha Luiz Carlos Aparecido Sampaio, policial militar ouvido na delegacia, aduziu que no dia e hora dos fatos realizava patrulhamento de rotina com seu colega de farda quando foram informados via COPOM que três motocicletas estavam realizando "arrastão" pela Avenida Professor Francisco Morato, Rua Taborda e Avenida Guilherme Dumont Villares. Nesse momento, se dirigiram à Rua Taborda, se deparando com uma motocicleta CB300 dourada, sem placa, e outra motocicleta de cor escura. Em seguida, passaram a acompanhar as motocicletas até a rua sem saída Padre Luis Roth, quando os indivíduos que estavam na garupa das motocicletas desembarcaram, sendo que seu colega ficou ali para deter esses indivíduos, e passou a perseguir os outros indivíduos que pilotavam as motocicletas. Durante a perseguição só conseguia visualizar a motocicleta CB300 dourada, mas no final da Avenida Professor Francisco Morato perdeu o acompanhamento, momento em que decidiu retornar para acompanhar seu colega. Enquanto retornava, na Avenida Professor Francisco Morato, visualizou um indivíduo do sexo masculino em uma motocicleta vermelha, sendo que esse indivíduo ficou nervoso ao avistar a motocicleta da polícia militar, seguindo pela contra mão na Rua Ibiapaba. Um pouco mais à frente, viu que esse indivíduo, o qual pilotava a motocicleta de placa EBH5I99 havia colidido de frente com um veículo RENAULT/CLIO, de placas KUS2711, na altura do numeral 544. Ao se aproximar, verificou que ao lado do indivíduo que pilotava a motocicleta, posteriormente identificado como BRUNO DIAS CARVAS, havia um relógio de Hstern preto e um controle, comparecendo ao local a UR04101 - Encarregada Cabo Renata, socorrendo BRUNO ao Hospital das Clínicas. Ressaltou que os pertences encontrados foram apontados por populares, os quais relataram que os mesmos haviam sido dispensados pelos roubadores durante a fuga, na Avenida Professor Francisco Morato. O proprietário da motocicleta HONDA/CG 160 START, de placas EBH5I99, HYGOR NASCIMENTO DA CRUZ compareceu no local dos fatos e relatou para a equipe da VRT M16215 que emprestou sua motocicleta para BRUNO DIAS CARVAS na data de ontem, 29/09/2021, no período da noite com emplacamento, mas na data de hoje, a motocicleta encontra-se sem emplacamento. No momento da prisão de BRUNO, o mesmo foi informado de seus direitos constitucionais. Informou que uma das testemunhas viu a dispensa de alguns objetos, sendo esse um funcionário da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Professor Francisco Morato, CRISPIM MARCOS OLIVEIRA DE ALMEIDA (fls. 14/15).

A testemunha Ricardo Batista da Silva, policial militar ouvido na delegacia, relatou que no dia e hora dos fatos estava em patrulhamento com seu colega de farda quando foram informados via COPOM que três motocicletas estavam realizando "arrastão" pela Avenida Professor Francisco Morato, Rua Taborda e Avenida Guilherme Dumont Villares. Em seguida, se dirigiram à Rua Taborda, momento em que se depararam com uma motocicleta CB300 dourada, sem placa, e outra motocicleta de cor escura. Nesse momento passaram a acompanhar as motocicletas, até a rua sem saída Padre Luis Roth, momento em que os indivíduos do sexo masculino que estavam na garupa das motocicletas desembarcaram e subiram em um caminhão com caçamba, momento em que viu um dos indivíduos dispensando uma arma de fogo, sendo um revólver, na caçamba desse caminhão. Após esse momento, esses dois indivíduos, os quais estavam de calça jeans e blusa de moletom escura, pularam do caminhão para a rua que ficava atrás do muro, sendo essa a Av. Professor Francisco Morato. Após esse momento, retornou à Avenida Professor Francisco Morato, local onde populares relataram que os indivíduos que haviam pulado o muro haviam adentrado em um transporte coletivo, logrando êxito em abordar o ônibus e prender os dois indivíduos, sendo esses posteriormente identificados como JADDER DE ARAUJO GIRONDO SILVA e VINÍCIUS SANTOS DA SILVA. Após esse momento, retornou à Rua Padre Luis Roth para pegar o armamento que havia sido dispensado, seguindo para o AMA Paraísopolis e posteriormente à delegacia de polícia. Informou que o indivíduo que dispensou a arma de fogo era o indiciado VINÍCIUS SANTOS DA SILVA (fls. 16).

Interrogados em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 23/26). Em Juízo, a prova foi refeita e confirmou os elementos indiciários de prova, se mostrando convincente como na fase inquisitiva.

Vejam os.

A vítima Silvia Yuri Yokoi, primeiramente procedeu ao reconhecimento com a câmera desligada. Descreveu que um dos réus era baixo e o outro mais alto. Ambos eram de cor parda. Aduziu que ambos eram magros, um deles era mais alto, por volta de 1,75m e o outro era mais baixo. Com a câmera habilitada, não conseguiu reconhecer os réus, esclarecendo que não os descartava do robô em virtude de eles terem sido presos com a carteira e com o celular da depoente. reiterando o quanto narrado na delegacia, disse que no dia e hora dos fatos estava conduzindo seu veículo e, ao adentrar da Rua da Torba, estranhou porque o carro da frente estava parado. Neste momento avistou o referido veículo engatando ré e logo já foi abordada por dois indivíduos que, de forma acintosa, agressiva e violenta, exigiram entrega dos pertences, do celular, da senha do celular, das alianças e um deles abriu a porta traseira e roubou a bolsa. Disse que logo depois de pegaram as senhas e os bens, se evadiram. Disse que na sequência registrou boletim eletrônico. Depois de algumas horas o delegado da 39ª DP ligou informando da recuperação dos bens. Aduziu que a arma usada pelos roubadores era prateada.

A vítima Leticia Romeo Mafra da Silva, primeiramente procedeu ao reconhecimento com a câmera desligada. Descreveu que como um dos roubadores abordou pelo vidro traseiro, só se recorda que eram morenos e um deles usava camiseta azul. reiterando o quanto narrado na delegacia, disse que estava levando os filhos na escola, a filha do lado e o filho no banco de trás. Parou no semáforo, escutou uns barulhos e olharam para trás, seus filhos disseram "estão assaltando os carros de trás", e, quando virou para a frente, um dos roubadores já estava no vidro do lado de sua filha e um outro atrás. O filho abriu o vidro e o roubo foi pedindo os pertences e os celulares. Subtraiu os celulares e foi embora. Deixou os filhos na escola e horas depois a escola ligou informando que a delegacia avisou que tinham recuperado os celulares. Recuperou os três aparelhos, mas o dela quebrou a tela e os celulares dos filhos quebrou a câmera. Disse que os roubadores estavam de motocicleta. Disse que seus filhos conseguiram reconhecer os roubadores porque eles os abordaram pela lateral do vidro deles.

A vítima Marcela Romeo Mafra da Silva, primeiramente procedeu ao reconhecimento com a câmera desligada. Descreveu que se lembra de um deles, que foi o que o abordou pela janela, tinha 1,80m, era pardo, magro, bem magro e estava de capacete. reiterando o quanto narrado na delegacia, disse que estava no lado passageiro, a mãe dirigindo e pararam no farol. Ouviram barulho forte e olharam para trás, viram assalto aos carros e quando olharam para frente, já tinha os roubadores na janela, ficou nervosa, bateu no vidro e o seu irmão abriu o vidro de trás e o roubo já exigiu todos os celulares, pegou eles, empilhou, subiu na moto e já saiu correndo. Disse que era um revólver prateado a arma usada no crime. Reconheceu um dos roubadores na delegacia, que foi colocado ao lado de outros dois indivíduos. Reconheceu porque ele estava de capacete com viseira aberta e viu os olhos dele.

A vítima Lucca Romeo Mafra da Silva, primeiramente procedeu ao reconhecimento com a câmera desligada. Aduziu que se recorda do indivíduo que os abordou. Era jovem, altura baixa, 1,7 e pouco (sic), magro e negro. Aberta a câmera, apontou para o réu Vinicius como possível autor, ressaltando que não se recorda direito porque o acusado estava de capacete. Reiterando o quanto narrado na delegacia, disse que estavam no carro de sua mãe parado no farol quando ouviram um barulho, olhou para trás e o roubo estava batendo no carro de trás. Aduziu que não abriu o vidro e então o roubo veio para o carro da mãe do depoente e, com arma na mão, exigiu a entrega dos telefones celulares. Entregaram os três celulares e o roubo se

evadiu em uma moto. Aduziu que na delegacia teve um pouco de dúvida no reconhecimento, sendo que sua irmã que reconheceu melhor. Disse que o roubador usava moleton azul. Disse que a arma usada era um revólver, calibre .38 cor prata.

A vítima João Batista dos Santos, primeiramente procedeu ao reconhecimento com a câmera desligada. Aduziu que se recorda de um dos indivíduos que os abordou. Era jovem, moreno "café com leite" (sic), bem jovem porque o bigode era ralo, entre 18 a 22 anos. Estava de capacete, mas era um capacete aberto e com a viseira levantada, por isso viu bem o rosto. Era franzino, altura baixa, entre 1,65 e 1,7 e pouco (sic). O roubador trajava camiseta branca. Aberta a câmera, apontou o réu da esquerda (o réu Jadder) como autor. Reiterando o quanto narrado na delegacia, disse que estava parado no trânsito, na av Francisco Morato e de repente ouviu um barulho alto como se fosse de tir. Achou que tinham atirado. Abordaram pelo lado de sua nora, que estava no passageiro. O roubador armado já exigiu a entrega do celular de forma violenta. Sua nora então entregou a bolsa e o roubador devolveu a bolsa aduzindo que só queria o celular. Então ela entregou o celular e o acusado pegou e se evadiu. Na delegacia reconheceu os réus, sem sombra de dúvidas por causa do bigode do acusado. Não se recorda da motocicleta usada pelos roubadores porque eles estavam do lado de sua nora. Disse que o indivíduo que reconheceu na delegacia era o piloto da motocicleta.

A vítima Daniela Ribeiro Baião, primeiramente procedeu ao reconhecimento com a câmera desligada. Aduziu que o piloto da moto era mais escuro e o outro roubador mais claro. Como estavam com arma praticamente no eu rosto, só focou na arma e não reparou muito nos roubadores. Disse que o piloto tinha um bigode fininho, uma penugem, mas a ação foi bem rápida. Aberta a câmera, apontou o réu Jadder como sendo o roubador que pilotava a moto usava no roubo. Reiterando o quanto narrado na delegacia, disse que no dia dos fatos estavam em frente ao Frango Frito no farol na Av. Francisco Morato, quando ouviu um barulho. Novamente bateram, era o roubador armado, pediu calma e eles falaram "passa, passa, passa" (sic) e então entregou a bolsa ao piloto. Neste momento o garupa disse que queria o celular, então o piloto devolveu a bolsa e ela entregou o celular. Se evadiram na sequência. Logo à frente, próximo ao banco Bradesco, avistaram uma abordagem policial, os réus foram pegos. Na delegacia recuperou os objetos, que os réus haviam jogado na via pública. Não reconheceu os réus na via pública. Aduziu que a arma usada no crime era um revólver prateado. Disse que não se recorda de outra motocicleta no local, na abordagem policial. Esclareceu que entre o assalto e a visualização dos réus abordados decorreu cerca de 10 minutos, no máximo. Disse que a distância entre o assalto e a abordagem por policiais acredita que seja entre 2km, e 3km.

A testemunha Luiz Carlos Aparecido Sampaio, policial militar, ratificando o depoimento prestado na delegacia, disse que no dia e hora dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via copom sobre roubo. Acompanhou a moto dos assaltantes, o seu parceiro tentou deter os indivíduos e saiu no encalço da moto de cor dourada, a qual perdeu de vista na av. Franciso Morato. Na volta, deparou com a moto vermelha, cujo motorista, ao vir a viatura, entrou na contramão e colidiu com outro veículo. Neste momento deparou com testemunha funcionário da Caixa Econômica, disse que viu dois indivíduos dispensando objetos roubados da vítima na rua. Voltou para dar apoio ao colega Ricardo e abordaram os réus no coletivo e os conduziram à delegacia.

A testemunha Ricardo Batista da Silva, policial militar, reiterando o quanto narrado na fase extrajudicial, relatou que no dia e hora dos fatos estavam em patrulhamento quando foram acionados via copom acerca de roubo, modalidade arrastão, praticado por três motos na av. Francisco Morato, rua Taborda e, quando entraram nessa rua, depararam com uma motocicleta CB 300 dourada e outra escura nesta rua. Relatou que de imediato, como era de conhecimento que ela estava envolvida em roubo, iniciou acompanhamento até a rua Padre Luis Roth, que era uma rua sem saída. Aduziu que os réus desembarcaram da moto e entraram atrás de um

caminhão. Disse que as outras motos se evadiram e seu parceiro foi atrás delas. O réu Vinicius estava na posse de uma arma de fogo. Relatou que pediu apoio porque estava sozinho, e o réu escondeu no caminhão caçamba a arma, e subiu o muro de aceso à av. Francisco Morato. Deu a volta e populares informaram que os réus tomaram um coletivo e apontaram o ônibus. Abordou o ônibus e conseguiram prender os réus. Disse que os réus foram dispensando na via pública os celulares e pertences roubados das vítimas. Esclareceu que os acusados desembarcaram da moto na rua sem saída e que os dois eram os garupas porque as motos se evadiram. Asseverou que num primeiro momento cercou os dois e guardou apoio, momento em que esconderam a arma no caminhão e pularam o muro no sentido da av. Francisco Morato. Reiterou que reconheceu os réus e que houve distância, mas não perdeu de vista os acusados e visualizou quando a moto dourada entrou na rua Padre Luis Roth. Aduziu que identificou os réus no ônibus por causa das vestimentas e das características físicas. Reiterou que teve contato visual anterior, por isso os identificou também. Disse que na abordagem, ambos os réus não disseram nada. Indagou sobre o armamento, mas negaram uso de arma. Disse que foi um funcionário da Caixa Econômica e outros colegas que encontraram os pertences na via pública.

Interrogado, o réu JADDER negou os fatos. Disse que no dia dos fatos por volta das 07 horas estava voltando com o Vincius de um aniversário. Quando entraram no ônibus viram uma movimentação e uma viatura policial que passou pelo ônibus. Os policiais entraram no coletivo pisando na cabeça e disseram que o levariam para a delegacia para averiguação. Disse que era aniversário de um amigo chamado Rian José, que comemora dia 28 e já era manhã do dia 29 quando saíram da festa. Aduziu que não sabia quantas pessoas tinham na festa. Foi na casa do referido amigo, cujo endereço não se lembra. Disse que o amigo estava fazendo 20 anos e chegou por volta das 20hs com o Vinicius e foram embora por volta as 07 horas da manhã do dia seguinte. Eram amigos do Jaqueline. Disse que pegaram o ônibus próximo da casa do Vinicius para irem na festa do Rian .

Interrogado, o réu VINCIUS negou os fatos. Disse que no dia 28 um colega do jardim Jaqueline chamou para o aniversário dele. Pegaram o ônibus com o Jadder na Giovanni Gronchi e foram para a casa do amigo. Curtiram a festa e por volta das 09 horas a manhã foram embora e pegaram um ônibus. Dentro do ônibus, os policiais os abordaram. Aduziu que os policiais abordaram diretamente o interrogando e o corréu. Disse que tinha acabado de entrar no ônibus, não tinha passado a catraca ainda. A festa era do amigo Rian Jose, que fez 20 anos. Aduziu que tinha mais ou menos 15 pessoas na festa, apenas os familiares do amigo.

Em audiência em continuação, a vítima J.B.S., ao ser reinquirida, ratificando o depoimento prestado na audiência anterior, relatou que no dia dos fatos estavam indo ao trabalho na av. Francisco Morato e, na altura da av. Guilherme Dumont Vilarés quando passaram no farol, os réus abordaram o depoente e sua nora, batendo a arma de fogo no vidro e anunciando o assalto. A sua nora entregou a bolsa, e eles devolveram e pediram apenas o celular. Aduziu que os réus estavam numa moto. Disse que reconheceu o réu, que estava de bigode, que pilotava a moto, e o garupa estava armado, mas não o reconheceu na delegacia. Disse que na delegacia teve a certeza do reconhecimento do acusado JADDER. Esclareceu que após o assalto, mais próximo à Vila Sônia, avistou uma aglomeração e policiais, e então relataram o roubo ocorrido minutos antes. Então os policiais pediram para encostar e depois os conduziram à delegacia. Disse que sua nora recuperou o celular e soube que os réus foram presos dentro de um ônibus. Aduziu que entre o roubo sofrido e o relato aos policiais, passou menos de 10 minutos, pois a distância era entre 1,5km e 2km. Esclareceu que na delegacia não teve dificuldade de reconhecimento, apesar de estar um pouco escuro, porque ele tinha um bigode, característica que marcou

Ao ser reinterrogado, o réu JADDER negou os fatos. Repetiu nesse novo interrogatório, que ele e o corréu tinham saído de um aniversário e estavam num ônibus, momento em que perceberam uma movimentação na rua e viram a polícia.

Relatou que viram um senhor apontando para o ônibus e então entraram os policiais no coletivo. Os policiais abordaram o interrogando e o corréu, mas não cometeu o delito.

Ao ser reinterrogado, o réu VINCIUS negou os fatos. Repetiu nesse novo interrogatório que no dia 28 era o aniversário de um amigo seu (Rian) e o corréu, por volta das 20h enviou mensagem e eles pegaram um ônibus na Giovanni para o Jardim Jaqueline. Disse que curtiram a festa e que pela manhã, logo cedo, foram ao ponto de ônibus. Pegaram o ônibus e, quando iam passar a catraca, o ônibus parou e logo já entrou policial apontando arma e o jogou no chão. Aduziu que uma senhora relatou que os réus não tinham nada a ver, que estavam no ponto. Então foram conduzidos para averiguação. Mas no distrito o chamou para uma salinha e policiais apresentaram um papel e não deixaram ele ler e assinou o papel.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria dos réus.

As vítimas relataram com detalhes a empreitada criminosa perpetrada pelos réus. No dia e hora dos fatos as vítimas, uma a uma, de forma sequencial ao longo de alguns poucos minutos, foram abordadas pelos acusados, que se utilizaram do mesmo modus operandi.

Por primeiro, os réus, que estavam em uma motocicleta, abordaram a vítima Silvia Yokoi por volta das 06h55min, ocasião em que, enquanto um deles a ameaçou com uma arma de fogo e exigiu a entrega de anéis e de telefone celular, além de exigir o desbloqueio do mesmo, o outro abriu a porta traseira do veículo e subtraiu a sua bolsa, evadindo-se em seguida.

Na sequência, minutos depois, os réus abordaram as vítimas Leticia, Marcela e Lucca, que estavam no interior do mesmo veículo.

O acusado JADDER bateu no vidro do veículo e, armado, exigiu que abrissem o vidro. Após abrirem o vidro, os réus subtraíram os telefones celulares das três vítimas e se evadiram na garupa de uma motocicleta.

Por derradeiro, os réus, continuando a empreitada criminosa, abordaram minutos depois as vítimas João Batista e Daniela Baião, sogro e nora respectivamente, que estavam dentro do mesmo veículo.

Os réus, utilizando-se do mesmo modus operandi, usando motocicletas e armados, abordaram as vítimas e, batendo no vidro do automóvel, exigiram a entrega de telefone celular e alianças. Após subtraírem os celulares, evadiram-se.

A palavra das vítimas em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conheciam os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas

existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifos nossos).

Corroborando todo o teor acusatório, tem-se os depoimentos da testemunhas policiais.

Ambos disseram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pela região quando foram acionados pelo Copom acerca de ocorrência de roubo envolvendo três motocicletas que estavam praticando “arrastão”, e se dirigiram ao local, momento em que, ao adentrarem a Rua Taborda, depararam com uma motocicleta dourada, sem placas, e outra de cor escura, que se evadiram.

Durante a perseguição, ao entrarem em uma rua sem saída chamada Padre Luis Roth, os réus desembarcaram das garupas das referidas e respectivas motocicletas e seguiram a pé, momento em que a testemunha Luiz Carlos continuou acompanhando as motocicletas e a testemunha Ricardo se dirigiu no encalço dos réus, que fugiam a pé, repise-se.

Ricardo avistou os acusados subindo em uma caçamba de caminhão e um dos roubadores, posteriormente identificado como sendo o acusado VINICIUS, dispensando uma arma na referida caçamba.

Após, os réus saltaram do caminhão e pularam um muro que dava acesso à av. Francisco Morato, onde embarcaram em um ônibus.

Os policiais continuaram no encalço dos réus e, ao adentrarem na av. Francisco Morato, populares apontaram para os policiais que os indivíduos que haviam pulado o muro haviam embarcado em um coletivo, o qual foi abordado e os acusados foram presos e, em seguida, a arma usada no roubo foi recuperada.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar os réus, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao

modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

A versão exculpatória dos réus se mostrou sem credibilidade e isolada nos autos, mormente porque foi infirmada pelo conjunto probatório robusto desfavorável aos acusados.

Ambos se limitaram a dizer que no dia dos fatos tinham ido a uma festa de aniversário e que na volta, quando estavam no ônibus, foram abordados pelos policiais.

Ocorre que nenhum elemento foi trazido aos autos pelos acusados, nenhuma testemunha, registro da festa, enfim, nenhum álibi convincente e concreto.

Insta salientar que o réu JADDER foi reconhecido por três vítimas diferentes, de dois roubos diversos.

Lado outro, verte dos autos que os três roubos seguidos (vítimas Silvia, logo em seguida vítimas Leticia, Marcela e Lucca e, por fim, logo na sequência vítimas João Batista e Daniela Baião) foram perpetrados em um interregno de poucos minutos, utilizando-se os réus do mesmo modus operandi descrito por absolutamente todas as vítimas, sem exceção - qual seja, uso de motocicletas e arma - o que torna indubitável a presença e participação de ambos os réus nos crimes, vez que ambos ocupavam garupas de motocicletas no local dos delitos e logo em seguida aos roubos.

Mas não é só.

Além de o réu JADDER ter sido reconhecido por diversas vítimas, e de ambos os acusados estarem no local dos crimes, o réu VINICIUS ainda foi visto pelos policiais dispensando a arma de fogo usada nos roubos na caçamba de um caminhão, a qual foi recuperada e apreendida.

Insta salientar que as características da referida arma apreendida logo após o réu VINICIUS a dispensar na caçamba (revólver prateado) foram descritas por ao menos duas das três vítimas, trazendo a certeza de que se trata do mesmo artefato que a testemunha policial presenciou o réu VINICIUS dispensando.

Lado outro, não bastasse a atitude de ambos os acusados de tomarem um ônibus na tentativa de ludibriar os policiais, cujo embuste foi descortinado por populares que apontaram que os réus haviam subido no ônibus, a abordagem de ambos no referido coletivo após desembarcarem das motocicletas e subirem o muro de acesso à avenida, comprova a nítida intenção de fuga do local e de se desvencilhar dos crimes que haviam cometido minutos antes contra as vítimas. Por fim, reforçando ainda mais a já robusta prova em desfavor dos réus, tem-se que

no depoimento de uma das vítimas, foi relatado que o roubador trajava blusa azul, o que vai ao encontro dos trajés que ambos os réus usavam na hora do assalto (camisetas azuis - fls. 71/77), demonstrando mais um elemento de prova da presença de ambos os acusados na cena do crime.

É o que basta para a condenação de ambos os réus.

Afinal, exigir prova mais contundente e clara que a existente no presente feito equivaleria a desafiar o senso lógico e até mesmo o intelecto mais basilar do homem médio.

Os delitos se consumaram, porquanto restou demonstrado nos autos que houve a inversão da posse dos bens de todas as 06 (seis) vítimas, conforme entendimento pacífico do C. STJ:

Súmula 582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório - notadamente os depoimentos das vítima e das testemunhas - revelou que a empreitada criminosa se realizou em comparsaria e com unidade de desígnios entre os acusados.

A propósito, houve divisão de tarefas, vez que durante os assaltos, ora um dos acusados batia com a arma no vidro dos veículos e ameaçava as vítimas, enquanto o outro rapinava os bens (por exemplo no caso do roubo praticado contra as vítimas Leticia, Marcela, Lucca, e Daniela, em que JADDER bateu no vidro com a arma); e ora um deles ameaçava a vítima enquanto o outro abria a porta do veículo das vítimas e subtraía os pertences (por exemplo no caso do roubo praticado contra a vítima Silvia), evidenciando a unidade desígnios.

A majorante do emprego de arma de fogo também restou comprovada, uma vez que houve apreensão do artefato e periciamento, cujo laudo atestou a aptidão para o disparo e a capacidade lesiva, sendo, pois, inafastável o reconhecimento da referida causa de aumento.

Os réus praticaram 05 (cinco) crimes de roubo (vítima Silvia; vítimas Leticia, Marcela e Lucca que estavam no mesmo veículo; e vítima Daniela, que estava no veículo com seu sogro João Batista, de quem nada foi subtraído).

Em relação às condutas perpetradas pelos réus, incide o concurso formal de delitos (art. 70 do CP) entre os três crimes de roubo praticados contra as vítimas Leticia, Marcela e Lucca, que estavam no mesmo veículo - vez que, mediante uma só ação, os réus praticaram três roubos - e incide a continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre estes três delitos e os dois roubos perpetrados acima mencionados (contra as vítimas Silvia e Daniela).

Assim, materialidade e autoria comprovados, a condenação dos réus por 05 crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo por, sendo três deles em concurso formal de delitos (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c.c. art. 70 do CP, em relação à vítimas Leticia, Marcela e Lucca que estavam no mesmo veículo) e todos em continuidade delitiva, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

a) JADDER DE ARAUJO GIRONDO SILVA (para cada um dos roubos):
acentuada culpabilidade em virtude de terem participado de arrastão, uma linha só. Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando as circunstâncias do crime e maior culpabilidade do réu, revelada em virtude dos roubos cometidos em série, na modalidade "arrastão", bem

como sopesando-se as consequências do crime, materializada pelos prejuízos causados às vítimas (ao menos os celulares de três delas restaram quebrados), com inutilização da tela e/ou das câmeras, provavelmente danos ocasionados quando os réus dispensaram os objetos na via pública enquanto fugiam da polícia), fixo a pena base em 1/6 acima do piso legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, alterando meu convencimento anterior e curvando-me ao entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação denexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente a atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária retorna ao piso legal. Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, atento ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, tomo como parâmetro a causa que mais aumenta a pena e majoro a sanção em 2/3, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Presente o concurso formal (art. 70 do CP) entre os três crimes perpetrados contra as vítimas Leticia, Marcela e Lucca, que estavam no mesmo veículo - vez que, mediante uma só ação, o réu praticou três roubos -, tomo como parâmetro a pena de um deles, idênticas no caso, e a exaspero em 1/5, perfazendo 08 anos de reclusão e pagamento de 57 dias multa (com aplicação do art. 72 do CP).

Por fim, presente a continuidade delitiva entre este bloco de três roubos perpetrados contra as vítimas Letícia, Marcela e Lucca, que estavam no mesmo